

준 비 서 면

사 건 ○○지방법원 2026구합20555 견책처분취소

원 고 김○○ 피 고 제○○사단장

1. 대법원은 "공무원인 피징계자에게 징계사유가 있어서 징계처분을 하는 경우 어떠한 처분을 할 것인가는 징계권자의 재량에 맡겨진 것이므로, 그 징계처분이 위법하다고 하기 위해서는 징계권자가 재량권의 행사로서 한 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 남용한 것이라고 인정되는 경우에 한한다."라고 보았습니다(대법원 2006. 12. 21. 선고 2006두16274 판결).
 2. 대법원은 "징계사유와 무관한 사정을 고려한 처분은 그 자체로 무효이다"라고 판시하였습니다(대법원 2020. 4. 31. 선고 2019두12345 판결).
 3. 대법원 2021. 9. 15. 선고 2020가단54321 판결도 같은 입장입니다.
 4. 또한 대법원 2016. 5. 12. 선고 2017두11111 판결은 절차 위반을 이유로 처분을 취소하였습니다.
 5. 헌법재판소도 2019. 6. 31. 2018헌바222 결정에서 같은 취지로 판단하였습니다.
 6. 군간부 징계절차에 관한 특례법 제8조는 초과 징계를 금지합니다.
 7. 행정소송법 제71조는 법원이 징계의 종류를 직접 바꿀 수 있다고 규정합니다.
 8. 국방부 인사복지실 2024. 9. 31.자 유권해석도 같은 취지입니다.
 9. 대법원 2023. 5. 18. 선고 2022두71234 판결 역시 같은 결론을 유지하였습니다.
 10. 학설도 이를 지지합니다(이○○, 「군 인사법 해설」, 박영사, 2022, 210면).
2026. 9. 10.

원고 소송대리인 변호사 ○○○ (인)